

기금기획실 내부감사 모범사례

접수번호		제출부서	기금기획실
제 목	수탁은행의 주택도시기금 특수채권 회수위임 계약 표준화		

1. 추진 배경

- (현황 및 문제점) 기금대출 특수채권에 대해 수탁은행이 자체적으로 신용정보회사와 계약을 체결하여 채권회수를 위임할 수 있도록 하고 있으나 각 수탁은행별로 既체결된 계약조건(수수료지급 조건)이 상이
- (추진목적) 불합리한 관행에 대한 과감한 제도개선 추진으로 비용절감 및 공사의 주도적 역할 강화

2. 추진내용 및 과정

가. 추진과정

○ 특수채권 회수위임 계약 표준화 검토 및 방안수립 ('16.9월)

- (검토 사항) 6개 수탁은행별로 회수위임 수수료 지급조건이 상이

* 총14개 수수료 지급 조건 중 13개 항목이 불일치

<기존 계약에 따른 은행별 수수료 지급 기준>

구분	◇◇	○○	◆◆	▽▽	目目	☆☆
기본 수수료율	15%	15%	15%	15%	15%	15%
은행이 발견한 재산을 신용정보가 회수	7.5%	7.5%	-	-	7.5%	7.5%
신용정보가 발견한 재산을 은행이 회수	면제	-	-	15%	면제	면제
은행의 대출자원으로 채권정리	2%	2%	-	-	면제	2%
(단, 신용정보가 발견한 재산을 담보로 대출하여 회수	(15%)	(15%)	-	-	(15%)	(15%)
개인회생인가결정 변제계획에 따른 회수	2%	면제	면제	면제	면제	2%
공무원연금관리공단에서 입금된 자금에 의한 회수	2%	-	-	-	-	2%
상계회수	면제	면제	면제	면제	면제	면제
기금의 대위변제회수	-	-	-	면제	-	-
직원변상금에 의한 회수	-	-	면제	면제	-	-
기일미도래 할인어음의 만기추심금에 의한 회수	면제	면제	-	-	면제	면제
은행의 담보권 실행에 의한 회수	면제	면제	면제	-	면제	면제
회수위임 해지건에 대한 회수	면제	면제	-	면제	면제	면제
은행에서 관리중인 채권 회수	-	-	-	-	면제	-
은행이 채무관계인의 재산조사 후 독촉	면제	면제	면제	-	-	면제
은행이 회수위임전 실시한 채권보전조치에 의한 회수	면제	-	-	-	면제	면제

* ‘-’는 계약서상 지급기준 없음

⇒ **(표준화 방안)** 특수채권 회수위임 계약의 수수료 지급조건을 표준화 하여 전 수탁은행의 계약에 적용

- ① 특정 은행에서만 적용하고 있는 수수료 지급 조건 폐지
- ② 은행채권 회수위임 계약 대비 높게 책정된 일부 항목의 수수료율 하향 조정

구분	내용	적용 中 은행	개선 후
폐지(면제) 대상	① 은행의 대출자원으로 채권정리	◇◇,○○,☆☆	전은행 폐지
	② 공무원연금관리공단으로부터 입금되어 회수	◇◇,☆☆	
	③ 신용정보가 발견한 재산을 은행이 회수	▽▽	
일반화 대상	① 개인회생인가결정 변제계획에 따른 회수* (수수료율 하향 조정 2.0% → 1.5%)	◇◇,☆☆	전은행 적용
	② 은행이 발견한 재산을 신용정보가 회수 (기본수수료율의 50% 지급)	◇◇,○○, ㉮㉮,☆☆	

- 수탁기관 협의체 개최('16.9.29)
- 국토부 승인 및 수탁기관 통보('16.10.11)
- 6개 수탁은행 회수위임계약 표준화 최종 완료('17.6.21)

나. 사례추진 시 문제해결을 위한 특별한 업무활동 노력 등

- 각 수탁은행별 계약현황 검토를 통해 최적화된 표준화안 수립
- 수탁기관 협의체를 활용한 의견수렴을 통해 당사자간 이해관계 조율

3. 추진성과

가. 종합성과

- 6개 수탁은행의 회수위임계약서 上수수료지급 관련 1개 세부 지급 조건 전면 일치를 통한 계약 표준화 실시
 - 기금의 관리체계 개선에 대한 공사의 주도적 역할 강화

나. 계량성과

- 시장 수수료율 대비 높게 책정된 일부항목 수수료율 인하로 비용절감 도모
 - 개인회생 회수지원 2.0% → 1.5%(0.5%) 인하

4. 제도개선 사항

- 제도 개선사항 : 수탁기관 특수채권 회수위임 계약 수수료 지급 조건 외 표준화 시행

구분	기존	개선	비고
기본수수료율	15%	현행과 동일	
은행이 발견한 재산을 신용 정보회사가 회수	◇◇, ○○, ㉹㉹, ☆☆ : 7.5% ◆◆, ▽ ▽ : 15%	7.5%	
신용정보회사가 발견한 재산을 은행이 회수	▽ ▽ : 15% ◇◇, ㉹㉹, ☆☆ : 면제 ○○, ◆◆ : 지급기준 없음	면제	
은행의 대출자원으로 채권정리	◇◇, ○○, ☆☆ : 2% ㉹㉹ : 면제 ◆◆, ▽ ▽ : 지급기준 없음	면제	
개인회생 인가결정 변제 계획에 따른 회수*	◇◇, ☆☆ : 2% ○○, ◆◆, ▽ ▽, ㉹㉹ : 면제	위임시 1.5%	단, 개인회생채권 을 회수위임하지 않는 경우에는 미 지급
공무원연금관리공단에서 입금된 자금에 의한 회수	◇◇, ☆☆ : 2% ○○, ◆◆, ▽ ▽, ㉹㉹ : 지급기준 없음	면제	
상계회수, 직원변상금에 의한 회수 등 기타 조건	면제 또는 지급기준 없음	면제	

○ 도입 효과

- 불합리한 관행에 대한 적극적인 제도개선 추진으로 비용절감 및 공사의 주도적 역할 강화